

1501749-12.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: João Luis Calabrese

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... de modo fraudulento caracteriza sim o crime de furto. Com efeito, temos a subtração de valores da empresa de transporte urbano, vez que prestou o serviço de transporte, mas graças à fraude, acabou por não receber o pagamento. Em última análise, recursos foram subtraídos da Sociedade de Economia Mista que opera o serviço de trem na Grande São Paulo.

Pelo emprego de meio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501749-12.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501749-12.2019.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

BRUNO GOMES DA SILVA e HENRIQUE ALVES DA SILVA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal. Em apertada síntese, consta da inicial acusatória que os réus, no dia 25 de julho de 2019, por volta das 10h20min, na Avenida Gov. Jânio Quadros, nº 1200, Jardim Figueiredo, nesta Comarca de Ferraz de Vasconcelos, subtraíram em proveito comum, os valores correspondentes a bilhetes de transporte ferroviário, mediante a fraude em detrimento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Segundo restou apurado, os denunciados decidiram por praticar crime contra o patrimônio. Isto posto, fraudaram bilhetes únicos, vencendo o sistema eletrônico de segurança da vítima, criando créditos inexistentes, no valor de R\$ 7.131,78.

Ainda nos termos da denúncia, no dia e local dos fatos, fixaram-se na Estação Ferroviária "Antônio Gianetti Neto", onde abordavam usuários próximos das catracas e "ofereciam" acesso aos trens por preço inferior ao tarifado, através de cartões de Bilhete Único carregados de forma fraudulenta, pelo valor de R\$ 3,00 (três

reais), sendo que as passagens regulares são vendidas a R\$4,30 (quatro reais e trinta centavos). Avistado por agentes da CPTM, os denunciados acabaram sendo detidos.

Denúncia recebida em 05/08/2020 às fls. 148/149.

Defesa prévia oferecida às fls. 206/208.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, documentada às fls. 507/512. Alegações finais do Ministério Público oferecidas em audiência.

Alegações finais da defesa às fls. 516/519.

É o breve relato. Passo a decidir.

De rigor a procedência do pleito condenatório.

A materialidade do ilícito resulta tanto das provas produzidas em solo policial, merecendo especial destaque o Boletim de Ocorrência, o auto de apreensão dos bilhetes, quanto dos depoimentos prestados em juízo.

A autoria é inconteste, por oportuno, transcrevo os principais depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha Jhoni disse: “no dia estava em serviço e foi comunicado que tinha dois homens comercializando bilhetes perto da catraca. Acha que se deu na estação de Mogi. Eles estavam com dinheiro em espécie. Chamaram o técnico que constatou que a recarga foi feita irregularmente. Tinha vários cartões e dinheiro em espécie. Na verdade, se recorda dos indivíduos, mas não da estação”.

A testemunha Aluísio, por seu turno, contou: “trabalha na SPTRANS, no dia dos fatos foi acionado pela autoridade policial para comparecer até o distrito vez que tinha duas pessoas detidas e eles queriam saber se foram inseridos crédito de maneira fraudulenta. Foi constatado que nos cinco cartões foram inseridos créditos indevidos. Seriam bilhetes anônimos, sendo que houve mudança na tecnologia. A fraude era comum. A fraude começou em 2017, após o sistema ter sido hackeado”.

O policial Agnaldo relatou: “no dia foram acionados até a estação de Ferraz pois havia pessoas fazendo “bilhetagens”. Na sala de segurança viram vídeos dos réus. Eles estavam na catraca, foram abordados. Bruno deu cinco bilhetes. Pediram para eles irem até a delegacia. Eles disseram que o valor que estavam cobrando por passagem era R\$ 3,00, enquanto a passagem na bilheteria custava R\$ 4,00. Viram as gravações na sala de segurança e esperaram para abordar as pessoas certas”.

Os réus, devidamente orientados quanto ao direito de permanecer em silêncio, apresentaram a seguinte versão.

Pelo Henrique Alves da Silva foi dito: “nunca vendeu bilhetes. No dia em questão trabalhava vendendo no trem. Encontrou no chão cinco bilhetes. Foram passar na catraca e chegou os policiais com a segurança da CPTM e tomaram a mercadoria.

Já pelo denunciado Bruno Gomes foi relatado: “trabalhava no trem como marreteiro. Encontraram os bilhetes no chão. Resolveram utilizar, mas nenhum dos cinco bilhetes funcionou”.

Em que pese a negativa dos réus, é certo que eles estavam vendendo bilhetes na catraca da CPTM. Com efeito, o agente Jhoni observou a postura dos denunciados e contactou a polícia. Verifico que o policial Agnaldo tomou a cautela de observar as

filmagens, antes de abordar os envolvidos, sendo certo que observou que eles estavam negociando bilhetes.

O depoimento das duas citadas testemunhas está em plena harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução, não existindo qualquer indício de que tais pessoas tenham o intuito de injustamente incriminar os denunciados.

Os réus foram apreendidos na posse de bilhetes carregados de modo fraudulento, como bem auferido pelo técnico Aluísio.

Assim sendo, não paira qualquer dúvida de que eles estavam fazendo "bilhetagem" na catraca da CPTM no dia em questão.

Em que pese a tese defensiva, a comercialização de bilhete carregado de modo fraudulento caracteriza sim o crime de furto. Com efeito, temos a subtração de valores da empresa de transporte urbano, vez que prestou o serviço de transporte, mas graças à fraude, acabou por não receber o pagamento. Em última análise, recursos foram subtraídos da Sociedade de Economia Mista que opera o serviço de trem na Grande São Paulo.

Pelo emprego de meio fraudulento, sendo dois os envolvidos, entende como caracterizadas as qualificadoras do art. 155, § 4º, II e IV.

Caracterizado o ilícito, passo a dosimetria da pena, começando pelo réu BRUNO GOMES DA SILVA

Na primeira fase, sendo duas qualificadoras, entendo que uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, sendo que a outra deve ser empregada como circunstância judicial desfavorável.

Diante da ausência de outros elementos, sendo o réu em questão primário, pelo fundamento no parágrafo anterior, entendo que a pena base deve ser exasperada em 1/6, o que resulta em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Nada a considerar nas demais fases da dosimetria, tornando definitiva a pena base.

Sendo o réu primário, entendo que o regime inicial de cumprimento da pena pode ser o aberto. Não tendo informações a respeito da situação econômica/financeira do acusado, fixo o valor unitário do dias-multa no mínimo legal.

Em relação ao réu HENRIQUE ALVES DA SILVA:

Na primeira fase, pelo mesmo motivo da presença das duas qualificadoras, a pena deve ser aumentada de 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico como bem se depreende das certidões juntadas, que o réu é reincidente, por ostentar condenação pretérita ainda no período depurador. Diante de tal elemento, a pena deve ser aumentada em 1/5, o que resulta em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.

Nada a considerar na terceira fase.

Considerando a reincidência e a quantidade de pena aplicada, entendo que o regime mais adequado é o semiaberto. Não tendo informações a respeito da situação econômica/financeira do acusado, fixo o valor unitário do dias-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar BRUNO GOMES DA SILVA e

HENRIQUE ALVES DA SILVA nas penas do artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal. Em desfavor de BRUNO GOMES DA SILVA aplico a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 11 dias-multa no mínimo legal. Em desfavor de HENRIQUE ALVES DA SILVA aplico a pena de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa no mínimo legal.

Apenas em desfavor do réu Bruno, por ser primário, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituí a pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pela metade do tempo da pena privativa e pagamento de 01 salário-mínimo em favor de entidade filantrópica a ser oportunamente designada.

Como mínimo de reparação em favor da empresa vítima, fixo, de modo solidário, o valor de R\$ R\$ 2.562,80.

Considerando que os réus responderam solto ao processo, entendo que eles poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

PRI.

Ferraz de Vasconcelos, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA